條文	說明
之輔導；必要時，學校得終止帶回管教之措施。 前項管教結束後，學校得視需要予以補課。	
第十一條　學校對於違反服裝儀容規定之學生，得視其情節，由教師採取適當之輔導或下列管教措施，不得予以懲處： 一、適當之正向管教措施。 二、口頭糾正。 三、列入日常生活表現紀錄。 四、通知法定代理人或實際照顧者，協請處理。 五、要求書面自省。 六、要求靜坐反省。	為維護學生人格發展權及身體自主權，並教導及鼓勵學生學習自主管理，學校得循民主參與方式訂定學校服裝儀容規定，對於違反服裝儀容規定之學生僅得採取適當輔導或管教措施，不得加以懲處。
第十二條　學校訂定學生獎懲規定時，應考量保護學生身心安全之規範目的，明確規定懲處要件，不得以情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或其他不明確之概念作為懲處要件。	為避免學生未遵守性別平等及人際相處分際之行為，針對學生涉及校園性別事件影響其他學生身心安全，學校得以校規規定為達教育目的之必要懲處措施，並應考量保護學生身心安全之規範目的，兼顧宜教不宜罰之原則，衡量情節輕重，明確規定懲處之要件，不得僅以空泛籠統之概念，例如人際互動、行為失檢、同學間交換日記、一般正常身體接觸等未涉及學生身心安全之情形，作為懲處要件。
第十三條　學校對學生於授課日之出缺席狀況，得採取適當之輔導或管教措施，不得予以懲處。	一、學生於授課日在校作息分為學習節數與非學習節數，依國民小學及國民中學學生成績評量準則規定，已納入學生日常生活表現評量，並作為畢業條件，倘再以獎懲規定辦理，將致重複列計。又為改善學生非學習節數參與狀況，應了解其成因並給予輔導及管教，不應逕予懲處。 二、所稱授課日，依十二年國民基本教育課程綱要總綱附則規定：「各級學校全年授課日數與週數

條文	說明
	依各級學校學生學年學期假期辦法辦理;但每週上課天數應配合行政院人事行政總處行政機關辦公日數之相關規定辦理。」併予說明。
第十四條　學校教職員工應配合學校處理學生獎勵管教或獎懲事件，提供相關資料及說明。	為有效調查證據，明定學校教職員工對學校處理本辦法案件，有提供相關資料及配合說明之義務。
第二章　國民小學學生之獎勵及管教	第二章章名。
第十五條　學校為鼓勵國民小學學生優良表現，得採取下列獎勵措施： 一、師長口頭嘉勉。 二、書面獎勵，包括嘉獎、小功及大功。 三、公開場合表揚。 四、登載於學校刊物。 五、頒發獎狀或獎章。 六、頒發獎品或獎金。 七、推舉為學習楷模。 八、其他適當之獎勵。	對學生表現良好之行為，給予讚賞、鼓勵及表揚，有助於形塑健全人格，考量獎勵之內容、形式應由學校視學校校園文化、學校特色採取多元適切方式，爰明定學校得採取之獎勵措施。
第十六條　國民小學應設獎管會，置委員五人至十五人，其中一人為召集人，由學務處主任擔任，其他委員由校長就下列人員聘（派）兼之： 一、行政人員代表。 二、學校教師代表。 三、學校家長代表。 四、學生代表。但校內無合適年齡及成熟度學生者，得免聘之。 獎管會委員任期一年，並隨其本職或身分進退，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，校長得補聘（派）至原任期屆滿之日止。 獎管會委員任一性別委員比例不得少於委員總數三分之一。 第一項第二款及第三款委員人數合計，不得少於委員總數二分之一。	一、考量學務處掌理學生生活管理及生活輔導等工作，爰明定學務處主任為召集人。 二、考量學校校園文化發展、學生智識程度不一，復考量兒童權利公約第十二條規定應依其年齡及成熟度予以權衡兒童之意見，爰定明校內無合適學生者，得免聘學生代表擔任國民小學學生獎勵與管教委員會（以下簡稱獎管會）委員。 三、考量學生申訴案件多數為獎勵管教案件，為有效落實迴避機制，爰定明獎管會委員不得同時擔任同校學生申訴評議委員會委員。

條文	說明
獎管會委員不得同時擔任同校學生申訴評議委員會委員。	
第十七條　獎管會任務如下： 一、研擬訂定或修正國民小學學生獎勵管教規定。 二、審議記大功之學生獎勵事件。 三、審議學校之特殊管教措施。 四、審議其他重大學生獎勵管教措施。 前項第二款至第四款之獎勵管教措施，應先由學務處簽會導師及輔導室提供意見後，提經獎管會討論決議。	獎管會之任務。
第十八條　獎管會由召集人召集並擔任主席；召集人因故未能出席會議時，由校長指定出席委員一人或出席委員互推一人代理之。 獎管會委員應親自出席會議及參與表決，不得代理。 獎管會應有三分之二以上委員出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。	一、獎管會開會之規定。 二、委員利益迴避之規定，依本辦法第三十七條規定辦理。
第十九條　國民小學學生記嘉獎及小功之獎勵措施，應由提案人或單位簽會導師後，送學務處核定。	因應學校即時給予學生獎勵，以達教育之目的，使學生內化優良表現之價值觀，有關嘉獎、小功等較為輕微之獎勵措施，應由學校簽會學生之導師提供有關學生相關情狀之意見後，由學務處核定。
第二十條　獎管會審議管教事件之會議，應不公開。 獎管會審議獎勵管教事件，應依客觀、公正與專業原則，瞭解事實經過，衡酌第六條第一項所定之情狀，鼓勵學生優良表現，導引學生人格健全及適性發展。 獎管會審議學校之特殊管教措施，應於開會前一日起五個工作日前通知相關單位與學生及其法定代理人	一、管教事件涉及學生個人隱私，爰其審議應不公開。 二、為確保獎管會委員能暢所欲言並進行思考辯論，獎管會審議獎勵管教事件，其表決方式應採無記名投票方式。

條文	說明
或實際照顧者，得以書面或到場陳述意見。 前項陳述及相關詢問內容應詳實記錄。 獎管會審議獎勵管教事件之決定，以無記名投票表決方式為之。 獎管會之與會人員與相關工作人員對於審議過程、表決結果、委員個別意見、學生隱私及個人資料等，均應予以保密。	
第二十一條　獎管會對於學校之特殊管教措施所為決議，經校長核定後，學校應作成獎勵管教事件審議決定書，記載主旨、事實、理由、法令依據、不服決定之救濟方法、期間與受理機關，並依法送達學生及其法定代理人或實際照顧者。	學校之特殊管教措施之核定及通知。
第二十二條　校長對獎管會決議有不同意見時，應敘明理由，送請獎管會復議。 前項復議經獎管會會議出席委員三分之二以上同意維持原決議或作成其他決議時，校長應即核定，並配合執行。	校長得對獎管會之決議提出復議。
第三章　國民中學學生之獎勵、管教及懲處	第三章章名。
第二十三條　學校為鼓勵國民中學學生優良表現，得採取下列獎勵措施： 一、師長口頭嘉勉。 二、書面獎勵，包括嘉獎、小功及大功。 三、公開場合表揚。 四、登載於學校刊物。 五、頒發獎狀或獎章。 六、頒發獎品或獎金。 七、推舉為學習楷模。 八、其他適當之獎勵。	對學生表現良好之行為，給予讚賞、鼓勵及表揚，有助於形塑健全人格，考量獎勵之內容、形式應由學校視學校校園文化、學校特色採取多元適切方式，爰明定學校得採取之獎勵措施。
第二十四條　學校依其所定之學生獎懲	學校依第三十六條所定學生獎懲規

條文	說明
規定，得採取下列書面懲處措施： 一、警告。 二、小過。 三、大過。	定，得採取之書面懲處措施。
第二十五條　國民中學應設獎懲會，置委員五人至十五人，其中一人為召集人，由學務處主任擔任，其他委員由校長就下列人員聘（派）兼之： 一、行政人員代表。 二、學校教師代表。 三、學校家長代表。 四、學生代表。但校內無合適年齡及成熟度學生者，得免聘之。 前項委員任期一年，並隨其本職或身分進退，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，校長得補聘（派）至原任期屆滿之日止。 獎懲會任一性別委員比例不得少於委員總數三分之一。 第一項第二款及第三款委員人數合計，不得少於委員總數二分之一。 獎懲會委員不得同時擔任同校學生申訴評議委員會委員。	一、考量學務處掌理學生生活管理及生活輔導等工作，爰明定學務處主任為召集人。 二、考量學校校園文化發展、學生智識程度不一，復考量兒童權利公約第十二條規定應依其年齡及成熟度予以權衡兒童之意見，爰定明校內無合適學生者，得免聘學生代表擔任國民中學學生獎懲委員會（以下簡稱獎懲會）委員。 三、考量學生申訴案件多數為獎懲案件，為有效落實迴避機制，爰定明獎懲會委員不得同時擔任同校學生申訴評議委員會委員。
第二十六條　獎懲會任務如下： 一、研擬訂定或修正國民中學學生獎懲規定。 二、審議記大功之學生獎勵事件。 三、審議記大過之學生懲處事件。 四、審議學校之特殊管教措施。 五、審議其他重大學生獎勵、管教或懲處措施。 前項第二款至第五款之獎懲措施，應先由學務處簽會導師及輔導室提供意見後，提經獎懲會討論決議。	獎懲會之任務。
第二十七條　獎懲會由召集人召集並擔任主席；召集人因故未能出席會議時，由校長指定出席委員一人或出席	一、獎懲會開會之規定。 二、委員利益迴避之規定，依本辦法第三十七條規定辦理。

條文	說明
委員互推一人代理之。 獎懲會委員應親自出席會議及參與表決，不得代理。 獎懲會應有三分之二以上委員出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。	
第二十八條　國民中學學生記嘉獎、小功、警告及小過之獎勵或懲處措施，應由提案人或單位簽會導師後，送學務處核定。 前項懲處措施，並應於核定前，加會輔導室。	因應學校即時給予學生獎懲，以達教育之目的，使學生得以改正不良行為並內化優良表現之價值觀，有關嘉獎、小功、警告、小過等較為輕微之獎懲措施，應簽會學生之導師提供有關學生相關情狀之意見後，由學務處核定。至於警告及小過之懲處措施，並應加會輔導室提供意見。
第二十九條　獎懲會審議管教及懲處事件之會議，應不公開。 獎懲會審議學生獎懲事件，應依客觀、公正與專業原則，瞭解事實經過，衡酌第六條第一項所定之情狀，鼓勵學生優良表現，導引學生人格健全及適性發展。 獎懲會審議學生管教與懲處事件，應於開會前一日起五個工作日前通知相關單位及學生及其法定代理人或實際照顧者，得以書面或到場陳述意見。 前項陳述及相關詢問內容應詳實記錄。 獎懲會審議獎懲事件之決定，以無記名投票表決方式為之。 獎懲會之與會人員與相關工作人員對於審議過程、表決結果、委員個別意見、學生隱私及個人資料等，均應予以保密。	一、管教及懲處事件涉及學生個人隱私，爰其審議應不公開。 二、為確保獎懲會委員能暢所欲言並進行思考辯論，獎懲會審議獎懲事件，其表決方式應採無記名投票方式。
第三十條　獎懲會審議懲處事件時，得邀請學務處、事件關係人、社會工作師、心理師、學者專家或有關機關（單位）代表列席提供諮詢或說明。	考量國民中學學生懲處案件可能涉及刑事案件，依少年事件處理法輔導先行之精神，結合福利、教育、心理、醫療、衛生、戶政、警政及其他相關

條文	說明
	資源，對學生施以適當輔導，與國民小學獎管會審議特殊管教措施有別，爰明定獎懲會審議懲處案件時，得邀請學務處、事件關係人、社會工作師、心理師、學者專家或有關機關（單位）代表到場諮詢或說明，以期結合相關資源提供學生必要之輔導。
第三十一條　學生同一行為，在刑事偵查、審判或其他司法程序中者，不停止懲處程序。	懲處學生應符合即時處理原則，以有效落實教育目的，爰明定懲處程序不因刑事偵查、審判或其他司法程序之進行而停止。
第三十二條　第二十六條第一項第二款至第五款之審議事件，獎懲會應自收受書面提案之次日起一個月內作成決議；必要時，得予延長，延長以一次為限，最長不得逾一個月，並應通知提案人或單位、學生及其法定代理人或實際照顧者。	獎懲或管教學生應基於實現教育目的，維持學校秩序，確保學生學習所必要，且應符合即時處理原則，以有效落實教育目的，爰明定獎懲會審議期間。
第三十三條　獎懲會對於學生懲處事件與學校之特殊管教措施所為決定，經校長核定後，學校應作成懲處或管教事件審議決定書，記載主旨、事實、理由、法令依據、不服決定之救濟方法、期間及受理機關，並依法送達學生及其法定代理人或實際照顧者。	學生懲處及學校特殊管教措施之核定及通知。
第三十四條　校長對獎懲會決議有不同意見時，應敘明理由，送請獎懲會復議。 前項復議經獎懲會會議出席委員三分之二以上同意維持原決議或作成其他決議時，校長應即核定，並配合執行。	校長得對獎懲會之決議提出復議。
第三十五條　學校應落實輔導受懲處之學生改過及銷過。	學校應落實後續輔導作為，並適切輔導學生改過及銷過。
第四章　附則	第四章章名。

條文	說明
第三十六條　學校應依本辦法規定，訂定國民小學學生獎勵管教或國民中學學生獎懲規定。	學校應依本辦法訂定學生獎勵管教或獎懲規定。
第三十七條　獎管會與獎懲會委員利益迴避之規定，依行政程序法第三十二條及第三十三條規定辦理；迴避之委員不計入出席及表決委員之人數。	獎管會及獎懲會委員利益迴避之規定。
第三十八條　學校、校長、學校行政人員或教師，違反中央主管機關所定準則或本辦法規定者，主管機關或學校應依相關法令追究責任，並予糾正或命限期改善。	學校校長、學校行政人員或教師違反中央主管機關訂定之準則或本辦法，主管機關或學校應依其身分，按公立高級中等以下學校校長成績考核辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及公務人員考績法等規定議處；私立學校依私立學校法第五十五條相關規定予以處分。
第三十九條　本辦法自發布日施行。	施行日期。

臺南市國民小學及國民中學學生獎懲辦法條文

第 一 章　總則

第 一 條　為規範本市轄內國民小學與國民中學學生獎懲相關事項，並依國民教育法第四十四條及國民小學及國民中學學生獎懲準則規定，訂定本辦法。

第 二 條　本辦法之主管機關為本府教育局。

第 三 條　本辦法用詞，定義如下：

一、學生：指取得國民小學或國民中學正式學籍之在學學生。

二、獎勵管教：指國民小學對學生採取之獎勵或管教措施。

三、獎懲：指國民中學對學生採取之獎勵、管教或懲處措施。

四、學務處：指國民小學或國民中學處理學生事務之下列單位：

（一）學生事務處。

（二）前目以外其他學生事務一級單位。

（三）教導一級單位。

五、學務處主任：指前款單位之主管。

六、輔導室：指國民小學或國民中學之輔導室、相關專責單位或輔導專責人員。

第 四 條　學校獎勵管教或獎懲學生，非有正當理由，不得為差別待遇。

第 五 條　學校管教或懲處學生，應與學生違規行為之情節輕重相當，並依下列原則為之：

一、採取之措施應有助於目的之達成。

二、有多種同樣能達成目的之措施時，應選擇對學生權益損害較少者。

三、採取之措施所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

第 六 條　學校管教或懲處學生，應審酌學生下列情狀，並確保管教或懲處措施之合理有效性：

一、行為之動機及目的。

二、行為之手段及行為時所受之外在情境影響。

三、行為違反規定之程度及所生之危險或損害。

四、學生之人格特質與身心健康、生活及家庭狀況。

五、學生之品行、智識程度及平時表現。

六、行為後之態度。

前項所定行為，包括作為及不作為。

第　七　條　　對學生得採取之管教措施如下：

一、一般管教措施：指教師個人採取之管教措施。

二、學務處與輔導室之特殊管教措施：指學務處及輔導室採取之管教措施。

三、學校之特殊管教措施：指經學校所設國民小學學生獎勵與管教委員會（以下簡稱獎管會）或國民中學學生獎懲委員會（以下簡稱獎懲會）討論決議後，學校採取之管教措施。

第　八　條　　教師基於導引學生發展之考量，衡酌學生身心狀況後，得採取下列一般管教措施：

一、適當之正向管教措施。

二、口頭糾正。

三、在教室內適當調整座位。

四、要求口頭道歉或書面自省。

五、列入日常生活表現紀錄。

六、通知法定代理人或實際照顧者，協請處理。

七、要求完成未完成之作業或工作。

八、適當增加作業或工作。

九、要求課餘從事可達成管教目的之措施。

十、限制參加正式課程以外之學校活動。

十一、經法定代理人或實際照顧者同意後，留置學生於課後輔導或參加輔導課程。

十二、要求靜坐反省。

十三、要求站立反省。但每次不得超過一堂課，每日累計不得超過二小時。

十四、在教學場所一隅，暫時讓學生與其他同學保持適當距離，並以二堂課為限。

十五、經其他教師同意，於行為當日，暫時轉送其他班級學習。

十六、其他符合輔導管教相關法令規定之管教目的及原則，且未使學生身心受到侵害之行為。

第　九　條　　依前條所為之管教無效或學生明顯不服管教，顯已妨害現場活動，教師得要求學務處或輔導室派員協助；情況急迫時，學務處或輔導室非有正當理由不得拒絕；有危害他人生命或身體之虞時，得強制將學生帶離現場，並尋求校外相關機構協助處理。

前項情形，教師應主動告知已實施之輔導管教措施或提供輔導